

Exposición inicial de la Defensa

Art. 291 CPPF · Caso: “Flores, Darío Alberto s/ Robo calificado, abuso de armas y resistencia a la autoridad”

«Un franco para el policía, una causa armada para Darío.»

HOJA DE RUTA — para memorizar el recorrido

1	EL GANCHO ¿Cuánto vale la libertad? → un día de franco · dos relatos · lo que vamos a demostrar
2	LA COARTADA: ¿DÓNDE ESTABA DARÍO? 03:04 llamado 911 · Andrea Sánchez 23:00 → 03:00 · WhatsApp + Hash · línea 28 / ERSA 03:34
3	EL MIEDO: ¿POR QUÉ CORRIÓ? inferencia fácil vs. real · Habeas Corpus · detonación + policía agitado · miedo profético
4	LA CIENCIA: LA MENTIRA DEL ARMA 2 tiros .22 = piedra basal · 1 · GSR negativo · 2 · guantes vs. huellas · 3 · Stub 3 = transferencia
5	EL MÓVIL: LA CIRCULAR 10/25 ¿por qué inventar? · franco por aprehensión · turno 24 h, 0 detenidos · Fredos no vio nada · Lucila Salas dudó
6	PETITORIO FINAL no condena por descarte · certeza · 3 promesas · ABSOLUCIÓN

Cómo usar este guion: la columna izquierda tiene la palabra clave de cada párrafo; con eso tenés que poder decir el párrafo sin leerlo. Las **negritas** son las frases que no se pueden cambiar ni olvidar. Las indicaciones en *cursiva gris* son de tono o pausa, no se dicen.

1 · EL GANCHO

(Tono firme, sosegado, mirando directamente a los jueces)

SALUDO	Señorías:
PREGUNTA	¿Cuánto vale la libertad, el honor y el futuro de un joven de 23 años?
FISCALÍA	A lo largo de este juicio, la Fiscalía intentará convencerlos de que vale una condena a prisión.
UN DÍA DE FRANCO	Pero lo que la prueba producida en esta sala va a revelar con crudeza es algo mucho más inquietante: que para el Oficial Subinspector Martín Alvaredo, la libertad de Darío Flores valía exactamente un día de franco .
DOS RELATOS	En este debate se enfrentan dos relatos. El relato de la conveniencia policial , apresurado y plagado de contradicciones científicas; y el relato de la realidad , respaldado por la ciencia, por registros objetivos e inalterables de telefonía digital, y por una coartada de hierro.
NO ROBÓ / NO DISPARÓ / NO RESISTIÓ	La defensa va a demostrar que Darío Flores no robó, no disparó ningún arma y no se resistió a una orden legítima.
VÍCTIMA	La noche del 20 de julio de 2025, Darío fue la víctima propiciatoria de un sistema de recompensas perverso y del prejuicio de un policía que necesitaba un culpable a cualquier precio.

2 · LA COARTADA: ¿DÓNDE ESTABA DARÍO?

03:04 · 911	Señores jueces, escucharán de boca de la propia Fiscalía que a las 03:04 de la madrugada ingresó un llamado al 911 alertando sobre ruidos en calle Argensola 1210.
+10 CUADRAS	Pero lo que la Fiscalía no podrá explicarles es cómo Darío Flores podría haber estado cometiendo ese robo si a esa misma hora recién se estaba despidiendo de su amiga Andrea Sánchez , a más de diez cuadras del lugar.

ANDREA 23 → 03	Ustedes escucharán aquí a la señorita Andrea Sánchez. Les relatará bajo juramento que Darío estuvo en su casa desde las 23:00 hs. del día anterior hasta las 03:00 hs. de la madrugada.
WHATSAPP · HASH	Pero no se quedarán solo con su testimonio: verán incorporada el acta de evidencia digital con su código Hash inalterable , que acredita los mensajes de WhatsApp que coordinaron ese encuentro.
GORRO · BUFANDA · L. 28	Verán que Darío salió de allí a las 03:00 hs., abrigado contra la helada cordobesa con gorro y bufanda , caminando pacíficamente hacia la parada de la línea 28 de colectivos en calle Superí para regresar a su hogar con su pareja y su hijo.
ERSA 03:34	La empresa ERSA confirmará en este juicio que ese colectivo pasaba exactamente a las 03:34 hs. Darío no huía de ningún robo: Darío iba a tomar el colectivo para volver a su casa.

3 · EL MIEDO: ¿POR QUÉ CORRIÓ?

INFERENCIA	La Fiscalía les dirá: «Corrió porque era culpable». Esa es la inferencia fácil. La prueba les mostrará la inferencia real.
HABEAS CORPUS	Ustedes verán incorporada una convención probatoria decisiva: el Habeas Corpus preventivo concedido por la propia Justicia de Control a favor de Darío meses antes. Escucharán que Darío era sistemáticamente hostigado y demorado en la calle por la policía por portación de rostro.
DETONACIÓN	Esa madrugada, mientras caminaba hacia las vías, Darío escuchó una detonación en la oscuridad. Y de golpe, se encontró de frente con un policía agitado que le gritaba.
PREGUNTA	¿Qué hace un joven de barrio vulnerable, que ya cuenta con una orden judicial que prohíbe a la policía tocarlo, cuando se ve de noche acorralado por el mismo hostigamiento del que huía? Se asustó, intentó cubrirse y corrió.
PROFÉTICO	Corrió por miedo a que le volvieran a armar un procedimiento. Y lamentablemente, señores jueces... <i>(pausa)</i> su miedo era profético.

4 · LA CIENCIA: LA MENTIRA DEL ARMA

PIEDRA BASAL

El Oficial Alvaredo sostiene que Darío le disparó dos veces con un revólver calibre .22 antes de ser reducido. Esa es la piedra basal de la acusación fiscal. Pues bien: **esa acusación morirá en este juicio en manos de la ciencia forense.**

1 · BARREDA · GSR

1. Escucharán al perito químico Elías Barreda: Les explicará el informe de barrido electrónico (GSR). Les dirá que en las manos de Darío Flores (Stub 1 y Stub 2) el resultado fue **absolutamente NEGATIVO**. Darío no tenía ni una sola partícula de fulminante en sus manos. Quien dispara dos veces un revólver a cielo abierto termina con las manos impregnadas de plomo, bario y antimonio. **Darío las tenía limpias.**

2 · GUANTES / HUELLAS

2. Escucharán la contradicción de los testigos de cargo: Los testigos dirán que la persona que corría llevaba guantes. Pero cuando Alvaredo requisó a Darío a las 03:30 hs., **no había guantes** (como consta en el acta de fs. 5 y las fotografías de fs. 14). Y para mayor sorpresa: la pericia balística revelará que en la culata del revólver había **cuatro huellas dactilares directas**, a mano limpia, **que no pertenecen a Darío Flores.**

3 · STUB 3

3. ¿Y la partícula en la manga (Stub 3)? El propio informe pericial y el químico les aclararán que se debió a una **transferencia secundaria**: el roce durante el forcejeo en el piso con el propio Oficial Alvaredo, quien —por convención probatoria y por su propia confesión— admitió haber disparado su pistola reglamentaria 9 mm.

5 · EL MÓVIL: LA CIRCULAR 10/25

¿POR QUÉ?

¿Por qué inventar esto? Aquí está la pieza que cierra este rompecabezas.

CIRCULAR 10/25

En este juicio se ventilará **la Circular 10/25** de la Jefatura de Policía: un incentivo institucional directo que premiaba a los agentes que logran aprehensiones por delitos contra la propiedad **con un día de franco.**

TURNO 24 H	Alvaredo llevaba un turno de 24 horas agotador. Eran las tres de la mañana, no llevaba ninguna aprehensión . Tenía una llamada de robo sin autor conocido, a un joven inocente corriendo en la noche, y un arma limada secuestrada de origen espurio.
FREDOS	El compañero de patrulla de Alvaredo, el joven agente Matías Fredos , se sentará en ese estrado y les confesará con honestidad que él no vio el robo, no vio el tiroteo y no vio a Darío disparar . Es más: admitirá que Alvaredo se fue completamente solo a buscar la computadora y regresó minutos después con ella.
PALABRA SOLITARIA	Toda la supuesta flagrancia reposa sobre la palabra solitaria y viciada de interés de Alvaredo .
LUCILA SALAS	Incluso la testigo que llamó al 911, Lucila Salas , les dirá que en la rueda de reconocimiento jamás pudo identificar a Darío con certeza: dudó, lo confundió con su hermano y apenas se animó a decir que tenía dudas.

6 · PETITORIO FINAL

SALUDO	Señores Magistrados:
SIN DESCARTE	Un proceso penal republicano no condena por descarte ni convalida procedimientos policiales diseñados para cerrar estadísticas o ganar días de descanso. Exige certeza más allá de toda duda razonable .
SIN COMPASIÓN	A lo largo de las audiencias, la Defensa no vendrá a pedir compasión; vendrá a exhibir ausencia absoluta de autoría . Demostraremos que:
1 · ANDREA	1. Darío Flores estuvo con Andrea Sánchez a la hora del hecho.
2 · MANOS / ARMA	2. Darío Flores no tiene pólvora en sus manos ni huellas en el arma.
3 · TRAJE A MEDIDA	3. La acusación fue un traje a la medida confeccionado por el Oficial Alvaredo.

ABSOLUCIÓN

Al finalizar este debate, cuando todas las pruebas hayan hablado y el humo de la imputación fiscal se disipe, esta Defensa vendrá a solicitar con absoluta convicción jurídica **la inmediata y libre ABSOLUCIÓN de Darío Alberto Flores**, por inexistencia de delito y falta total de autoría.

CIERRE

(pausa) **Muchas gracias.**

CLAVES Y MEJORAS INTRODUCIDAS PARA LA LITIGACIÓN

1. **Se eliminó la “capucha de la remera”:** Se reemplazó por la acción natural de “abrigado con gorro y bufanda... intentó cubrirse y corrió”, lo cual es 100% compatible con las fotos de foja 14 (donde la remera no tiene capucha) y con las declaraciones de Andrea (fs. 25) y Teresa (fs. 35).
2. **Anticipación de la prueba (no alegación prematura):** En lugar de hacer argumentación dogmática abstracta, la apertura utiliza la fórmula estándar de litigación: “escucharán al perito...”, “verán incorporada el acta...”, “el agente Fredos les confesará que...”.
3. **Explotación simultánea del GSR y las huellas:** Se le plantea al Tribunal la encerrona lógica del caso: si el autor llevaba guantes (según los testigos de la cuadra), ¿cómo hay huellas en el arma? Y si no llevaba guantes (como Darío), ¿por qué dio negativo el barrido de GSR en sus manos?
4. **Anclaje al Art. 291 CPPF:** Se adapta a la estructura formal exigida por el sistema acusatorio adversarial federal argentino.